DocuSign Envelope ID: 1033C6D1-E483-42A2-9FF3-746B1BCB2F0B

CONTRATO OCS Nº 231/2020

CONTRATO SAP Nº 4400004391

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO QUE ENTRE SI CELEBRAM O BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL – BNDES E MICROSTRATEGY BRASIL LTDA, NA FORMA ABAIXO:

O **BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL – BNDES**, empresa pública federal, com sede em Brasília – DF e serviços no Rio de Janeiro – RJ, na Av. República do Chile, n.° 100, CEP 20031-917, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas sob o n.° 33.657.248/0001-89, doravante denominado simplesmente **BNDES**, neste ato representado na forma do seu Estatuto Social; e **MICROSTRATEGY BRASIL LTDA**, com sede em São Paulo – SP, na Avenida Chedit Jafet, nº 222 - 3º andar - São Paulo - 04551-065, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas sob o nº 02.869.307/0001-59, doravante denominada simplesmente **CONTRATADA**, neste ato representada na forma de seus atos constitutivos, em conformidade com o procedimento de Inexigibilidade de Licitação nº 048/2020 com fundamento no artigo 30, caput da Lei nº 13.303/2016, autorizado em 06/11/2020, por intermédio da IP/DESIS1 nº 08/2020, de 05/11/2020, publicado no DOU em 11/11/2020, seção 3, conforme previsão orçamentária sob rubrica n° 3101700021, centro de custo nº BN00004000 – CC TI1, observado o disposto na Lei nº 13.303/2016 e no Regulamento de Formalização, Execução e Fiscalização dos Contratos Administrativos do Sistema BNDES, têm, entre si, justo e contratado o que se contém nas Cláusulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO

O presente Contrato tem por objeto a prestação dos serviços de suporte técnico do software Microstrategy, conforme especificações constantes do Projeto Básico e da Proposta apresentada pela **CONTRATADA**, respectivamente, Anexos **I e II** deste Contrato.

CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA

O presente Contrato terá duração de 12 (doze) meses, a contar da data de assinatura do contrato, prorrogáveis até o limite de 60 (sessenta) meses.

.

Parágrafo Primeiro

Até 90 (noventa) dias antes do término de cada período de vigência contratual, cabe à **CONTRATADA** comunicar ao Gestor do Contrato, por escrito, o seu propósito de não prorrogar a vigência por um novo período, sob pena de se presumir a sua anuência em celebrar o aditivo de prorrogação, nas mesmas condições então vigentes.

DocuSign Envelope ID: 1033C6D1-E483-42A2-9FF3-746B1BCB2F0B

Parágrafo Segundo

Caso a **CONTRATADA** se recuse a celebrar aditivo contratual de prorrogação, tendo antes manifestado sua intenção de prorrogar o Contrato ou deixado de manifestar seu propósito de não prorrogar, nos termos do Parágrafo Primeiro desta Cláusula, ficará sujeita às penalidades previstas na Cláusula de Penalidades deste Contrato.

CLÁUSULA TERCEIRA – LOCAL, PRAZO E CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO DO OBJETO

A execução do serviço respeitará as especificações constantes do Projeto Básico.

CLÁUSULA QUARTA – NÍVEIS DE SERVIÇO

O serviço contratado deverá ser executado de acordo com os padrões de qualidade, disponibilidade e desempenho estipulados no Projeto Básico.

Parágrafo Único

O descumprimento de qualquer meta de nível de serviço pactuada acarretará a aplicação das consequências previstas no Projeto Básico.

CLÁUSULA QUINTA – RECEBIMENTO DO OBJETO

O **BNDES** efetuará o recebimento do objeto, através do Gestor mencionado na Cláusula de Obrigações do **BNDES** deste Contrato, observado o disposto no Projeto Básico.

CLÁUSULA SEXTA – PREÇO

O **BNDES** pagará à **CONTRATADA**, pela execução do objeto contratado, o valor de R$ 130.974,63 (cento e trinta mil, novecentos e setenta e quatro reais e sessenta e três centavos), conforme Proposta apresentada (Anexo **II** deste Contrato), observado o disposto na Cláusula de Pagamento deste Instrumento.

Parágrafo Primeiro

No valor ajustado no *caput* desta Cláusula estão incluídos todos os insumos, encargos trabalhistas e tributos, inclusive contribuições fiscais e parafiscais, bem como quaisquer outras despesas necessárias à execução deste Contrato.

Parágrafo Segundo

Na hipótese de o objeto ser, a critério do BNDES, parcialmente executado e recebido, os valores previstos nesta Cláusula serão proporcionalmente reduzidos, sem prejuízo da aplicação das penalidades cabíveis, se for o caso.

Parágrafo Terceiro

A **CONTRATADA** deverá arcar com os ônus decorrentes de eventual equívoco no

DocuSign Envelope ID: 1033C6D1-E483-42A2-9FF3-746B1BCB2F0B

dimensionamento dos quantitativos de sua Proposta, devendo complementá-los, caso os quantitativos previstos inicialmente em sua Proposta não sejam satisfatórios para o atendimento ao objeto deste Contrato.

CLÁUSULA SÉTIMA – PAGAMENTO

O BNDES efetuará o pagamento referente ao objeto deste Contrato, mensalmente, por meio de crédito em conta bancária, em até 10 (dez) dias úteis a contar da data de apresentação do documento fiscal ou equivalente legal (como nota fiscal, fatura, boleto bancário com código de barras, recibo de pagamento a autônomo), desde que tenha sido efetuado ateste pelo Gestor do Contrato das obrigações contratuais assumidas pelo **CONTRATADO**, observado o disposto no Anexo I (Termo de Referência) deste Instrumento.

Parágrafo Primeiro

O documento fiscal ou equivalente legal deverá ser apresentado ao **BNDES** no mês de sua emissão e até o dia 25 (vinte e cinco) do mesmo – ou data anterior que viabilize o tempestivo recolhimento de ISS, se a legislação tributária municipal incidente assim exigir – possibilitando o cumprimento, pelo **BNDES**, das obrigações fiscais principais e acessórias decorrentes deste Contrato. Havendo impedimento legal para o cumprimento desse prazo, o documento fiscal ou equivalente legal deverá ser apresentado até o primeiro dia útil do mês seguinte, mediante prévia autorização do **BNDES**.

Parágrafo Segundo

O primeiro documento fiscal ou equivalente legal terá como objeto de cobrança o período compreendido entre o dia de início da prestação dos serviços e o último dia desse mês, e os documentos fiscais ou equivalentes legais subsequentes terão como referência o período compreendido entre o primeiro e o último dia de cada mês. O último documento fiscal ou equivalente legal, por seu turno, referir-se-á ao período compreendido entre o primeiro dia do último mês da prestação dos serviços e o último dia de serviço prestado. Em todos os casos, o documento fiscal ou equivalente legal só poderá ser emitido e apresentado ao **BNDES** após a efetiva prestação do serviço, respeitado o disposto no Parágrafo anterior.

Parágrafo Terceiro

Para toda efetivação de pagamento, o Contratado deverá encaminhar o documento fiscal ou equivalente em meio digital para caixa postal eletrônica ou protocolar em sistema eletrônico próprio do **BNDES**, considerando as orientações do Contratante vigentes na ocasião do pagamento. No caso de emissão de documento fiscal exclusivamente em meio físico o mesmo deverá ser encaminhado ao protocolo do **BNDES** para devido registro de recebimento.

Parágrafo Quarto

O documento fiscal ou equivalente legal deverá respeitar a legislação tributária e conter,

DocuSign Envelope ID: 1033C6D1-E483-42A2-9FF3-746B1BCB2F0B

minimamente, as seguintes informações:

I. número da Ordem de Compra/Serviço – OCS;
II. número SAP do Contrato;
III. número do pedido SAP, a ser informado pelo Gestor do Contrato;
IV. número da Folha de Registro de Serviços (FRS), a ser informado pelo Gestor do Contrato.
V. descrição detalhada do objeto executado e dos respectivos valores;
VI. período de referência da execução do objeto;
VII. nome e número do CNPJ da **CONTRATADA**, cuja regularidade fiscal tenha sido avaliada na fase de habilitação, bem como o número de inscrição na Fazenda Municipal e/ou Estadual, conforme o caso;
VIII. nome, telefone e e-mail do responsável pelo documento fiscal ou equivalente legal;
IX. nome e número do banco e da agência, bem como o número da conta corrente da **CONTRATADA**, vinculada ao CNPJ constante do documento fiscal ou equivalente legal, com respectivos dígitos verificadores;
X. tomador do serviço: Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social – **BNDES**;
XI. CNPJ do tomador do serviço: 33.657.248/0001-89;
XII. local de execução do objeto, emitindo-se um documento fiscal ou equivalente legal para cada Município em que o serviço seja prestado, se for o caso;
XIII. código do serviço, nos termos da lista anexa à Lei Complementar nº 116/2003, em concordância com as informações inseridas na Declaração de Informações para Fornecimento (DIF), bem como o código fiscal de operações e prestações (CFOP), se for o caso.

Parágrafo Quinto

O documento fiscal ou equivalente legal emitido pela **CONTRATADA** deverá estar em conformidade com a legislação do Município onde a **CONTRATADA** esteja estabelecida, cuja regularidade fiscal foi avaliada na etapa de habilitação, e com as normas regulamentares aprovadas pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, especialmente no que tange à retenção de tributos federais, sob pena de devolução do documento e interrupção do prazo para pagamento.

Parágrafo Sexto

Caso a **CONTRATADA** emita documento fiscal ou equivalente legal autorizado por Município diferente daquele onde se localiza o estabelecimento do **BNDES** tomador do serviço e destinatário da cobrança, deverá providenciar o cadastro junto à Secretaria Municipal de Fazenda ou órgão equivalente do Município do estabelecimento tomador, salvo quando se aplicar uma das exceções constantes dos incisos do artigo 3º da Lei Complementar Federal nº 116/03. A inexistência desse cadastro ou o cadastro em item diverso do faturado não constitui

DocuSign Envelope ID: 1033C6D1-E483-42A2-9FF3-746B1BCB2F0B

impeditivo ao processo de pagamento, mas um ônus a ser suportado pela **CONTRATADA**, uma vez que o **BNDES** está obrigado a reter na fonte a quantia equivalente ao ISS dos serviços faturados, conforme legislação aplicável.

Parágrafo Sétimo

Ao documento fiscal ou equivalente legal, deverão ser anexados:

I. certidões de regularidade fiscal exigidas na fase de habilitação;
II. comprovante de que a **CONTRATADA** é optante do Simples Nacional, se for o caso;
III. em caso de isenção/imunidade tributária, documentos comprobatórios com a indicação do dispositivo legal que ampara a isenção/imunidade;
IV. demais documentos previstos no Plano de Trabalho.

Parágrafo Oitavo

Caso sejam verificadas divergências, o **BNDES** devolverá o documento fiscal ou equivalente legal à **CONTRATADA** ou solicitará a emissão de carta de correção, quando cabível, interrompendo-se o prazo de pagamento até que esta providencie as medidas saneadoras ou comprove a correção dos dados fundamentada e justificadamente contestados pelo **BNDES**.

Parágrafo Nono

Os pagamentos a serem efetuados em favor da **CONTRATADA** estarão sujeitos, no que couber, às retenções de tributos, nos termos da legislação tributária e com base nas informações prestadas pela **CONTRATADA**.

Parágrafo Décimo

Além de outras hipóteses previstas em lei ou no Contrato, o **BNDES** poderá descontar, do montante expresso no documento fiscal ou equivalente legal, os valores referentes a multas, indenizações apuradas em processo administrativo, bem como qualquer obrigação que decorra do descumprimento da legislação pela **CONTRATADA**. Em qualquer caso, a **CONTRATADA** emitirá o documento fiscal no valor total conforme Contrato.

Parágrafo Décimo Primeiro

Caso o **BNDES** não efetue o pagamento na forma prevista nesta Cláusula, em decorrência de fato não atribuível à **CONTRATADA**, aos valores devidos serão acrescidos juros de mora de 0,5% (meio por cento) ao mês, *pro rata tempore*, calculados desde o dia do vencimento até a data da efetiva liquidação.

CLÁUSULA OITAVA – EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DO CONTRATO

O **BNDES** e a **CONTRATADA** têm direito ao equilíbrio econômico-financeiro do Contrato, em consonância com o inciso XXI, do artigo 37, da Constituição Federal, a ser realizado mediante reajuste ou revisão de preços.

DocuSign Envelope ID: 1033C6D1-E483-42A2-9FF3-746B1BCB2F0B

Parágrafo Primeiro

O reajuste de preços, na forma prevista na legislação, poderá ser requerido pela **CONTRATADA** a cada período de 12 (doze) meses, sendo o primeiro contado do dia 30/11/2020, data da cotação prevista na Proposta da **CONTRATADA**, e os seguintes, do fato gerador anterior, adotando-se para tanto a aplicação do índice Índice de Custo de Tecnologia da Informação – ICTI, divulgado pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada – IPEA, ou outro índice que vier a substituí-lo, sobre o preço referido na Cláusula de Preço deste Instrumento.

Parágrafo Segundo

A revisão de preços poderá ser realizada por iniciativa do **BNDES** ou mediante solicitação da **CONTRATADA,** quando ocorrer fato imprevisível ou previsível, porém, de consequências incalculáveis, retardador ou impeditivo da execução do Contrato, ou ainda em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, configurando álea econômica extraordinária e extracontratual, que onere ou desonere as obrigações pactuadas no presente Instrumento, sendo, porém, vedada nas hipóteses em que o risco seja alocado à **CONTRATADA** ou ao **BNDES** nos termos da Cláusula de Matriz de Riscos, respeitando-se o seguinte:

I. a **CONTRATADA** deverá formular ao **BNDES** requerimento para a revisão do Contrato, comprovando a ocorrência do fato gerador;
II. a comprovação será realizada por meio de documentos, tais como, atos normativos que criem ou alterem tributos, lista de preço de fabricantes, notas fiscais de aquisição de matérias-primas, de transporte de mercadorias, alusivas à época da elaboração da Proposta ou do último reajuste e do momento do pedido de revisão; e
III. com o requerimento, a **CONTRATADA** deverá apresentar planilhas de custos unitários, comparativas entre a data da formulação da Proposta ou do último reajuste e o momento do pedido de revisão, contemplando os custos unitários envolvidos e evidenciando o quanto o aumento de preços ocorrido repercute no valor pactuado;
IV. nos pedidos de revisão solicitados pelo **BNDES**, este deverá encaminhar correspondência à **CONTRATADA**, explicitando os motivos e comprovando o fato gerador e então facultar à **CONTRATADA** a apresentação de manifestação para demonstrar eventual descabimento da revisão pretendida pelo **BNDES**, para ser apreciada por este, exceto no caso de alteração das alíquotas dos tributos incidentes cuja aplicação prescindirá deste procedimento.

Parágrafo Terceiro

Independentemente de solicitação, o **BNDES** poderá convocar a **CONTRATADA** para negociar a redução dos preços, mantendo o mesmo objeto contratado, na quantidade e nas especificações indicadas na Proposta, em virtude da redução dos preços de mercado, ou de

DocuSign Envelope ID: 1033C6D1-E483-42A2-9FF3-746B1BCB2F0B

itens que compõem o custo, cabendo à **CONTRATADA** apresentar as informações solicitadas pelo **BNDES** e as partes procederem à negociação.

Parágrafo Quarto

A **CONTRATADA** deverá solicitar o reajuste e/ou a revisão de preços até a prorrogação ou o encerramento do Contrato, hipótese em que os efeitos financeiros serão concedidos de modo retroativo a partir do fato gerador, observando-se, ainda, que:

I. caso o fato gerador do reajuste e/ou da revisão de preços ou a divulgação do índice de reajuste ocorra com antecedência inferior a 60 (sessenta) dias da prorrogação ou do encerramento do Contrato, a **CONTRATADA** terá o prazo de 60 (sessenta) dias, a contar do fato gerador ou da data de divulgação do índice, para solicitar o reajuste e/ou a revisão de preços;
II. caso a assinatura do aditivo de prorrogação torne superveniente a ocorrência do fato gerador do reajuste, ou a divulgação do índice de reajuste ocorra após a prorrogação ou o encerramento do Contrato, a **CONTRATADA** terá o prazo de 60 (sessenta) dias, a contar do fato gerador ou da data de divulgação do índice, para solicitar o reajuste de preços;
III. o **BNDES** deverá analisar o pedido de reajuste e/ou revisão de preços em até 60 (sessenta) dias, contados da solicitação e da entrega pela **CONTRATADA** dos comprovantes de variação do índice de reajuste do Contrato ou variação dos custos ficando este prazo suspenso, a critério do **BNDES**, enquanto a **CONTRATADA** não apresentar a documentação solicitada para a comprovação da variação de custos; e
IV. caso a **CONTRATADA** não solicite o reajuste e/ou revisão de preços nos prazos fixados acima, não fará jus aos efeitos retroativos ou, caso o Contrato esteja encerrado, operar-se-á a renúncia a eventual direito ao reajuste e/ou à revisão.

Parágrafo Quinto

Se o processo de reajuste e/ou revisão de preços não for concluído até o vencimento do Contrato, e este for prorrogado, sua continuidade após o reequilíbrio econômico-financeiro ficará condicionada à manutenção da proposta da **CONTRATADA** como a condição mais vantajosa para o **BNDES**, podendo este:

I. realizar negociação de preços junto à **CONTRATADA**, de forma a viabilizar a continuidade do ajuste, quando os novos valores fixados após o reajuste e/ou a revisão de preços estiverem acima do patamar apurado no mercado; ou

II. rescindir o Contrato, mediante aviso prévio à **CONTRATADA**, com antecedência de 30 (trinta) dias, quando resultar infrutífera a negociação indicada no inciso anterior.

Parágrafo Sexto

Na ocorrência da hipótese prevista no inciso II do Parágrafo anterior, a **CONTRATADA** fará jus

DocuSign Envelope ID: 1033C6D1-E483-42A2-9FF3-746B1BCB2F0B

à integralidade dos valores apurados no processo de reajuste e/ou revisão de preços até o término do Contrato, não podendo, todavia, reclamar qualquer indenização em razão da rescisão do mesmo.

CLÁUSULA NONA – MATRIZ DE RISCOS

O **BNDES** e a **CONTRATADA**, tendo como premissa a obtenção do melhor custo contratual mediante a alocação do risco à parte com maior capacidade para geri-lo e absorvê-lo, identificam os riscos decorrentes da relação contratual e, sem prejuízo de outras previsões contratuais, estabelecem os respectivos responsáveis na Matriz de Riscos anexa a esse instrumento.

Parágrafo Primeiro

O reajuste de preço aludido na Matriz de Riscos deve respeitar o disposto na Cláusula de Equilíbrio Econômico-Financeiro deste Contrato.

Parágrafo Segundo

É vedada a celebração de aditivos decorrentes de eventos supervenientes alocados, na Matriz de Riscos, como de responsabilidade da **CONTRATADA** ou do **BNDES**.

CLÁUSULA DÉCIMA – GARANTIA CONTRATUAL

A **CONTRATADA** prestará, no prazo de até 20 (vinte) dias úteis, contados da convocação, sob pena de aplicação de penalidade nos termos deste Contrato, garantia contratual, observadas as condições para sua aceitação estipuladas nos incisos abaixo, no valor de R$ 6.548,73 (seis mil, quinhentos e quarenta e oito reais e setenta e três centavos), correspondente a 5 % (cinco_por cento) do valor do presente Contrato, que lhe será devolvida após a verificação do cumprimento fiel, correto e integral dos termos contratuais.

I. Caução em dinheiro: deverá ser depositada em favor do **BNDES**, de acordo com as orientações que serão fornecidas quando da referida convocação;

II. Seguro Garantia: a Apólice de Seguro deverá ser emitida por Instituição autorizada pela SUSEP a operar no mercado securitário, que não se encontre sob regime de Direção Fiscal, Intervenção, Liquidação Extrajudicial ou Fiscalização Especial, e que não esteja cumprindo penalidade de suspensão imposta pela SUSEP;

a) O Instrumento de Apólice de Seguro deve prever expressamente:

a.1) responsabilidade da seguradora por todas e quaisquer multas de caráter sancionatório aplicadas ao **CONTRATADO**;

a.2) vigência pelo prazo contratual;

a.3) prazo de 90 (noventa) dias, contados a partir do término da vigência contratual, para apuração de eventual inadimplemento do **CONTRATADO** - ocorrido durante a vigência contratual -, e para a comunicação da expectativa de sinistro ou do efetivo aviso de sinistro, observados os prazos prescricionais pertinentes.

DocuSign Envelope ID: 1033C6D1-E483-42A2-9FF3-746B1BCB2F0B

III. Fiança Bancária: a Carta de Fiança deverá ser emitida por Instituição Financeira autorizada pelo Banco Central do Brasil - BACEN para funcionar no Brasil e que não se encontre em processo de liquidação extrajudicial ou de intervenção do BACEN.

a) O Instrumento de Fiança deve prever expressamente:

a.1) renúncia expressa, pelo fiador, ao benefício de ordem disposto no artigo 827 do Código Civil;

a.2) vigência pelo prazo contratual;

a.3) prazo de 90 (noventa) dias, contados a partir do término da vigência contratual, para apuração de eventual inadimplemento do CONTRATADO - ocorrido durante a vigência contratual -, e para a comunicação do inadimplemento à Instituição Financeira, observados os prazos prescricionais pertinentes.

Parágrafo Primeiro

O prazo previsto para a apresentação da garantia poderá ser prorrogado, por igual período, quando solicitado pelo **CONTRATADO** durante o respectivo transcurso, e desde que ocorra motivo justificado e aceito pelo **BNDES**.

Parágrafo Segundo

Em caso de alteração do valor contratual, prorrogação do prazo de vigência do Contrato, utilização total ou parcial da garantia pelo **BNDES**, ou em situações outras que impliquem em perda ou insuficiência da garantia, o **CONTRATADO** deverá providenciar a complementação ou substituição da garantia prestada no prazo determinado pelo **BNDES** ou pactuado em aditivo ou em apostilamento, observadas as condições originais para aceitação da garantia estipuladas nesta Cláusula.

Parágrafo Terceiro

Nos demais casos de alteração do Contrato, sempre que o mesmo for garantido por fiança bancária ou seguro garantia, o **CONTRATADO** deve obter do garantidor anuência em relação à manutenção da garantia, no prazo de 10 (dez) dias úteis a contar da assinatura do aditivo ou recebimento de carta de apostilamento ou aditivo epistolar, conforme o caso. Recusando-se o garantidor a manter a garantia, cabe ao **CONTRATADO** obter nova garantia no mesmo prazo, prorrogável por igual período a critério do **BNDES**.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

Além de outras obrigações estabelecidas neste Instrumento, em seus anexos – especialmente o Anexo I – ou nas leis vigentes, particularmente na Lei nº 13.303/2016, ou que entrarem em vigor, constituem obrigações da **CONTRATADA**:

I. manter durante a vigência deste Contrato todas as condições de habilitação e qualificação exigidas quando da contratação, comprovando-as sempre que solicitado

DocuSign Envelope ID: 1033C6D1-E483-42A2-9FF3-746B1BCB2F0B

pelo **BNDES**;

II. comunicar a imposição de penalidade que acarrete o impedimento de contratar com o **BNDES**, bem como a eventual perda dos pressupostos para a inexigibilidade de licitação;

III. reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do Contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções decorrentes da execução, nos termos e forma do Projeto Básico;

IV. reparar todos os danos diretos causados ao **BNDES** ou a terceiros, não restando excluída ou reduzida esta responsabilidade pela presença de fiscalização ou pelo acompanhamento da execução por parte do Gestor do Contrato;

V. pagar todos os encargos e tributos, que incidam ou venham a incidir, direta ou indiretamente, sobre o objeto deste Contrato, podendo o **BNDES**, a qualquer momento, exigir da **CONTRATADA** a comprovação de sua regularidade;

VI. providenciar, perante a Receita Federal do Brasil – RFB, comprovando ao **BNDES**, sua exclusão obrigatória do Simples Nacional, no prazo estipulado pelo artigo 30 da Lei Complementar nº 123/2006, se a **CONTRATADA**, quando optante:

a) extrapolar o limite de receita bruta anual previsto no artigo 3º da Lei Complementar nº 123/2006, ao longo da vigência deste Contrato; ou

b) enquadrar-se em alguma das exceções previstas no artigo 17 da Lei Complementar nº 123/2006;

VII. permitir vistorias e acompanhamento da execução do objeto pelo Gestor do Contrato;

VIII. obedecer às instruções e aos procedimentos estabelecidos pelo **BNDES** para a adequada execução do Contrato, quando este não estiver previsto no Contrato, no Projeto Básico, na Proposta;

IX. designar 1 (um) preposto como responsável pelo Contrato firmado com o **BNDES**, para participar de eventuais reuniões e ser o interlocutor da **CONTRATADA**, zelando pelo fiel cumprimento das obrigações previstas neste Instrumento;

X. permitir ao Banco Central do Brasil o acesso nos termos do § 1º do artigo 33 da Resolução CMN nº 4.557/2017 ou normativo que o suceda;

XI. garantir que o objeto do Contrato não infringe quaisquer direitos autorais, patentes ou registros, inclusive marcas, *know-how* ou *trade-secrets*, sendo responsável pelos prejuízos, inclusive honorários de advogado, custas e despesas decorrentes de qualquer medida ou processo judicial ou administrativo iniciado em face do **BNDES**, por acusação da espécie, podendo a **CONTRATADA** ser instada a intervir no processo;

XII. responsabilizar-se pelo cumprimento das normas de segurança das dependências do **BNDES** por parte dos profissionais alocados na execução dos serviços, quanto ao porte de identificação e à utilização dos acessos indicados pelo **BNDES**; e

XIII. devolver recursos disponibilizados pelo **BNDES**, revogar perfis de acesso de seus profissionais, eliminar suas caixas postais e adotar demais providências aplicáveis ao

DocuSign Envelope ID: 1033C6D1-E483-42A2-9FF3-746B1BCB2F0B

término da vigência do **CONTRATO**.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – CONDUTA ÉTICA DA CONTRATADA E DO BNDES

A **CONTRATADA** e o **BNDES** comprometem-se a manter a integridade nas relações público-privadas, agindo de boa-fé e de acordo com os princípios da moralidade administrativa e da impessoalidade, além de pautar sua conduta em preceitos éticos e, em especial, na sua responsabilidade socioambiental.

Parágrafo Primeiro

Em atendimento ao disposto no *caput* desta Cláusula, a **CONTRATADA** obriga-se, inclusive, a:

I. não oferecer, prometer, dar, autorizar, solicitar ou aceitar, direta ou indiretamente, qualquer vantagem indevida, seja pecuniária ou de outra natureza, consistente em fraude, ato de corrupção ou qualquer outra violação de dever legal, relacionada com este Contrato, bem como a tomar todas as medidas ao seu alcance para impedir administradores, empregados, agentes, representantes, fornecedores, contratados ou subcontratados, seus ou de suas controladas, de fazê-lo;

II. impedir o favorecimento ou a participação de empregado ou dirigente do Sistema **BNDES** (**BNDES** e suas subsidiárias) na execução do objeto do presente Contrato;

III. providenciar para que não sejam alocados, na execução dos serviços, familiares de dirigente ou empregado do Sistema **BNDES**, considerando-se familiar o cônjuge, o companheiro ou o parente em linha reta ou colateral, por consanguinidade ou afinidade, até o terceiro grau;

IV. observar o Código de Ética do Sistema **BNDES** vigente ao tempo da contratação, bem como a Política de Conduta e Integridade no âmbito das licitações e contratos administrativos e a Política Corporativa Anticorrupção do Sistema **BNDES**, assegurando-se de que seus representantes, administradores e todos os profissionais envolvidos na execução do objeto pautem seu comportamento e sua atuação pelos princípios neles constantes; e

V. adotar, na execução dos serviços, boas práticas de sustentabilidade ambiental, de otimização de recursos, de redução de desperdícios e de redução da poluição.

Parágrafo Segundo

O **BNDES** recomenda, à **CONTRATADA**, considerar em suas práticas de gestão a implantação de programa de integridade estruturado, voltado à prevenção, detecção e remediação da ocorrência de fraudes e atos de corrupção.

Parágrafo Terceiro

Verificada uma das situações mencionadas nos incisos II e III do Parágrafo Primeiro desta Cláusula, compete à **CONTRATADA** afastar imediatamente da execução do Contrato os agentes que impliquem a ocorrência dos impedimentos e favorecimentos aludidos, além de comunicar tal fato ao **BNDES**, sem prejuízo de apuração de sua responsabilidade, caso tenha agido de má-fé.

DocuSign Envelope ID: 1033C6D1-E483-42A2-9FF3-746B1BCB2F0B

Parágrafo Quarto

A **CONTRATADA** declara ter conhecimento do Código de Ética do Sistema **BNDES**, bem como da Política de Conduta e Integridade no âmbito das licitações e contratos administrativos e da Política Corporativa Anticorrupção do Sistema **BNDES**, que poderão ser consultados por intermédio do sítio eletrônico *www.bndes.gov.br* ou requisitados ao Gestor do Contrato.

Parágrafo Quinto

Eventuais irregularidades ou descumprimentos das normas internas do **BNDES** ou da legislação vigente podem ser denunciados à Ouvidoria por qualquer cidadão através dos seguintes canais: página na *internet* (*www.bndes.gov.br/ouvidoria*); correio (Caixa Postal 15054, CEP 20031-120, Rio de Janeiro – RJ); e telefone (0800 702 6307).

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – SIGILO DAS INFORMAÇÕES

Cabe à **CONTRATADA** cumprir as seguintes regras de sigilo e assegurar a aceitação e adesão às mesmas por profissionais que integrem ou venham a integrar a sua equipe na prestação do objeto deste Contrato, as quais perdurarão, inclusive, após a cessação do vínculo contratual e da prestação do serviço:

I. cumprir as diretrizes e normas da Política Corporativa de Segurança da Informação do **BNDES**, necessárias para assegurar a integridade e o sigilo das informações;

II. não acessar informações sigilosas do **BNDES**, salvo quando previamente autorizado por escrito;

III. sempre que tiver acesso às informações mencionadas no Inciso anterior:

   a) manter sigilo dessas informações, não podendo copiá-las, reproduzi-las, retê-las ou praticar qualquer outra forma de uso que não seja imprescindível para a adequada prestação do objeto deste Contrato;

   b) limitar o acesso às informações aos profissionais envolvidos na prestação do serviço objeto deste Contrato, os quais deverão estar cientes da natureza sigilosa das informações e das obrigações e responsabilidades decorrentes do uso dessas informações; e

   c) informar o mais brevemente possível ao **BNDES** qualquer violação das regras de sigilo ora estabelecidas que tenha ocorrido por sua ação ou omissão, independentemente da existência de dolo, bem como dos profissionais envolvidos, adotando todas as orientações do **BNDES** para remediar a violação;

IV. entregar ao **BNDES**, ao término da vigência deste Contrato, todo e qualquer material de propriedade deste, inclusive notas pessoais envolvendo matéria sigilosa e registro de documentos de qualquer natureza que tenham sido criados, usados ou mantidos sob seu controle ou posse, assumindo o compromisso de não utilizar qualquer informação sigilosa a que teve acesso no âmbito deste Contrato; e

V. observar o disposto no Termo de Confidencialidade assinado por seus representantes legais, anexo a este Contrato.

DocuSign Envelope ID: 1033C6D1-E483-42A2-9FF3-746B1BCB2F0B

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – OBRIGAÇÕES DO BNDES

Além de outras obrigações estipuladas neste Instrumento, em seus anexos ou nas leis, vigentes, particularmente na Lei nº 13.303/2016, ou que entrarem em vigor, constituem obrigações do **BNDES**:

I. realizar os pagamentos devidos à **CONTRATADA**, nas condições estabelecidas neste Contrato;

II. designar, como Gestora do Contrato, a gerente, ou seu substituto, da ATI/DESIS1/GDATA função atualmente exercida por Gisele Pereira Morgado, a quem caberá o acompanhamento, a fiscalização e a avaliação da execução do serviço, bem como a liquidação da despesa e o atestado de cumprimento das obrigações assumidas;

III. alterar, quando conveniente, o Gestor do Contrato e/ou o seu substituto (Fernando Antônio Pinhati), por outro profissional, mediante comunicação escrita à **CONTRATADA**;

IV. fornecer à **CONTRATADA**, quando solicitado ao Gestor do Contrato, cópia do Código de Ética do Sistema **BNDES**, da Política de Conduta e Integridade no âmbito das licitações e contratos administrativos, da Política Corporativa Anticorrupção do Sistema **BNDES** e da Política Corporativa de Segurança da Informação do **BNDES**;

V. colocar à disposição da **CONTRATADA** todas as informações necessárias à perfeita execução do serviço objeto deste Contrato; e

VI. comunicar à **CONTRATADA**, por escrito:

a) quaisquer instruções ou procedimentos sobre assuntos relacionados ao Contrato;

b) a abertura de procedimento administrativo para a apuração de condutas irregulares da **CONTRATADA**, concedendo-lhe prazo para defesa; e

c) a aplicação de eventual penalidade, nos termos deste Contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – CESSÃO DE CONTRATO OU DE CRÉDITO, SUCESSÃO CONTRATUAL E SUBCONTRATAÇÃO

É vedada a cessão deste Contrato, total ou parcialmente, ou de qualquer crédito dele decorrente, bem como a emissão, por parte da **CONTRATADA**, de qualquer título de crédito em razão do mesmo.

Parágrafo Primeiro

É vedada a sucessão contratual, salvo nas hipóteses em que a **CONTRATADA** realizar as operações societárias de fusão, cisão ou incorporação, condicionada aos seguintes requisitos:

I. aquiescência prévia do **BNDES**, que analisará eventuais riscos ou prejuízos decorrentes de tal alteração contratual; e

DocuSign Envelope ID: 1033C6D1-E483-42A2-9FF3-746B1BCB2F0B

II. manutenção de todas as condições contratuais e requisitos de habilitação originais, previstos no Projeto Básico.

Parágrafo Segundo

Caso ocorra a sucessão contratual admitida no Parágrafo anterior, o sucessor assumirá integralmente a posição do sucedido, passando a ser responsável pela execução do presente Contrato, fazendo jus, por conseguinte, ao recebimento dos créditos dele decorrentes.

Parágrafo Terceiro

É vedada a subcontratação para a execução do objeto deste Contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – PENALIDADES

Em caso de descumprimento parcial ou total do Contrato, a Contratada ficará sujeita às seguintes penalidades, garantida a prévia defesa, sem prejuízo da aplicação do disposto na legislação aplicável:

I - Advertência;
II - Multa de 0,1% (um décimo por cento) ao dia, aplicada sobre o valor total do respectivo Contrato até o limite máximo de 10% (dez por cento) do referido valor, por cada dia corrido de atraso, causado pela Contratada, no fornecimento das informações sobre os canais de atendimento para abertura de chamados, conforme descrito no subitem 3.1 deste Projeto Básico;
III - Na hipótese da Contratada deixar de garantir o nível de serviço previsto no subitem 4.3 e sendo ultrapassado o limite de ajuste de pagamento estabelecido no subitem 5.1.1, caberá multa de até 1% (um por cento) sobre o valor da respectiva fatura mensal, referente ao serviço de Suporte Técnico e Manutenção, por hora excedente, limitado a 10% (dez por cento) do valor global do respectivo Contrato;
IV - Multa de 0,1% (um por cento) ao dia sobre o valor mensal do Serviço de Suporte Técnico e Atualização de Versões, até o limite máximo de 10% (dez por cento) do referido valor, por cada dia corrido de atraso causado pela Contratada no fornecimento do relatório previsto no subitem 5.2 deste Projeto Básico;
V – Multa de até 10% incidente sobre o valor global do Contrato, em razão de outros inadimplementos não previstos nas alíneas anteriores, a ser apurado de acordo com a gravidade da infração;
VI - Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com o BNDES, por prazo não superior a 2 (dois) anos, apurado de acordo com a gravidade da infração.

Parágrafo Primeiro

DocuSign Envelope ID: 1033C6D1-E483-42A2-9FF3-746B1BCB2F0B

As penalidades indicadas nesta Cláusula somente poderão ser aplicadas após procedimento administrativo, e desde que assegurados o contraditório e a ampla defesa, facultada à **CONTRATADA** a defesa prévia, no prazo de 10 (dez) dias úteis.

Parágrafo Segundo

Contra a decisão de aplicação de penalidade, a **CONTRATADA** poderá interpor o recurso cabível, na forma e no prazo previstos no Regulamento de Formalização, Execução e Fiscalização de Contratos Administrativos do Sistema BNDES.

Parágrafo Terceiro

A imposição de sanção prevista nesta Cláusula não impede a extinção do Contrato pelo **BNDES,** nos termos da legislação aplicável e da Cláusula de Extinção do Contrato.

Parágrafo Quarto

A multa prevista nesta Cláusula poderá ser aplicada juntamente com as demais penalidades.

Parágrafo Quinto

A multa aplicada e não paga tempestivamente pela **CONTRATADA** e os prejuízos causados ao **BNDES** serão deduzidos de quaisquer créditos a ela devidos, assim como da garantia prestada, ressalvada a possibilidade de cobrança judicial da diferença eventualmente não coberta pelos mencionados créditos.

Parágrafo Sexto

No caso de uso indevido de informações sigilosas, observar-se-ão, no que couber, os termos da Lei nº 12.527/2011 e do Decreto nº 7.724/2012.

Parágrafo Sétimo

No caso de atos lesivos à Administração Pública, nacional ou estrangeira, observar-se-ão os termos da Lei nº 12.846/2013.

Parágrafo Oitavo

A sanção prevista no Inciso III desta Cláusula também poderá ser aplicada às sociedades ou profissionais que:

I. tenham sofrido condenação definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;
II. tenham praticado atos ilícitos visando frustrar os objetivos da contratação;
III. demonstrem não possuir idoneidade para contratar com o **BNDES** em virtude de atos ilícitos praticados devidamente comprovados mediante processo administrativo ou judicial.

DocuSign Envelope ID: 1033C6D1-E483-42A2-9FF3-746B1BCB2F0B

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – ALTERAÇÕES CONTRATUAIS

O presente Contrato poderá ser alterado, por acordo entre as partes, nas hipóteses disciplinadas no art. 81 da Lei nº 13.303/2016, entre outras legal ou contratualmente previstas, observando-se que:

I. as alterações devem preservar o equilíbrio econômico-financeiro do Contrato; e
II. é vedada a modificação contratual que desnature o objeto da contratação ou afete as condições essenciais previstas no Projeto Básico.

Parágrafo Primeiro

Em atenção aos princípios que regem as relações contratuais, nas hipóteses em que for imprescindível a alteração deste Contrato para viabilizar sua plena execução, conforme demonstrado em processo administrativo, não caberá a recusa das partes à respectiva formalização, salvo em caso de justo motivo, devidamente comprovado pela parte que o alegar.

Parágrafo Segundo

A parte que, injustificadamente, se recusar a promover a alteração contratual indicada no Parágrafo anterior, deverá responder pelos danos diretos eventualmente causados, sem prejuízo das demais consequências previstas neste Instrumento e na legislação vigente.

Parágrafo Terceiro

As alterações contratuais serão formalizadas mediante instrumento aditivo, ressalvadas as hipóteses legais que admitem a alteração por apostilamento e os pequenos ajustes necessários à eventual correção de erros materiais ou à alteração de dados acessórios do Contrato, que poderão ser formalizados por meio epistolar.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – EXTINÇÃO DO CONTRATO

O presente Contrato poderá ser extinto de acordo com as hipóteses previstas na legislação, convencionando-se, ainda, que é cabível a sua resolução:

I. em razão do inadimplemento total ou parcial de qualquer de suas obrigações, cabendo à a inocente notificar a outra por escrito, assinalando-lhe prazo razoável para cumprimento das obrigações, quando o mesmo não for previamente fixado neste instrumento ou em seus anexos;
II. na ausência de liberação, por parte do BNDES, de área, local ou objeto necessário para a sua execução, nos prazos contratuais;
III. quando for decretada a falência do CONTRATADO;
IV. caso o CONTRATADO perca uma das condições de habilitação exigidas quando da

DocuSign Envelope ID: 1033C6D1-E483-42A2-9FF3-746B1BCB2F0B

contratação;

V. na hipótese de descumprimento do previsto na Cláusula de Cessão de Contrato ou Créditos, Sucessão Contratual e Subcontratação;

VI. caso o CONTRATADO seja declarada inidôneo pela União, por Estado ou pelo Distrito Federal;

VII. em função da suspensão do direito de o CONTRATADO licitar ou contratar com o BNDES;

VIII. na hipótese de caracterização de ato lesivo à Administração Pública, nos termos da Lei n.º 12.846/2013, cometido pelo CONTRATADO no processo de contratação ou por ocasião da execução contratual;

IX. em razão da dissolução do CONTRATADO; e

X. quando da ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovado, impeditivo da execução do Contrato.

Parágrafo Primeiro

Caracteriza inadimplemento das obrigações de pagamento pecuniário do presente Contrato, a mora superior a 30 (trinta) dias.

Parágrafo Segundo

Os casos de extinção contratual convencionados no *caput* desta Cláusula deverão ser precedidos de notificação escrita à outra parte do Contrato e oportunidade de defesa, dispensada a necessidade de interpelação judicial.

CLÁUSULA DÉCIMA NONA– DISPOSIÇÕES FINAIS

Este Contrato representa todo o acordo entre as partes com relação ao objeto nele previsto.

Parágrafo Primeiro

Integram este Contrato o Projeto Básico, a Proposta, a Matriz de Risco e os Termo de Confidencialidade, respectivamente, Anexos I, II, III **e IV** ao presente Instrumento, no que com este não colidir, bem como com as disposições legais aplicáveis, observando-se que, ocorrendo conflitos de interpretação entre as disposições contratuais e de seus anexos, prevalecerá o disposto no Contrato e na legislação em vigor.

Parágrafo Segundo

Caso haja contradição entre os termos da Proposta da **CONTRATADA** (Anexo II) e o Projeto Básico, (Anexo I), prevalecerá o estabelecido neste último.

Parágrafo Terceiro

A omissão ou tolerância quanto à exigência do estrito cumprimento das obrigações contratuais

DocuSign Envelope ID: 1033C6D1-E483-42A2-9FF3-746B1BCB2F0B

ou ao exercício de prerrogativa decorrente deste Contrato não constituirá renúncia ou novação nem impedirá as partes de exercerem os seus direitos a qualquer tempo.

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA – FORO

É competente o foro da cidade do Rio de Janeiro para solucionar eventuais litígios decorrentes deste Contrato, afastado qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

As folhas deste Contrato são conferidas por Márcio Oliveira da Rocha, advogado do **BNDES**, por autorização do representante legal que o assina.

E, por estarem assim justos e contratados, firmam o presente Instrumento, redigido em 1 (uma) via de igual teor e forma, para um só efeito, juntamente com as testemunhas abaixo.

Reputa-se celebrado o presente Contrato na data em que for registrada a última assinatura dos representantes legais do BNDES.

Rio de Janeiro, de de 2020.

LUCIANA GIULIANI DE OLIVEIRA REIS:81364199734
Assinado de forma digital por LUCIANA GIULIANI DE OLIVEIRA REIS:81364199734
Dados: 2020.11.18 14:47:49 -03'00'

RENATO FERREIRA BORGES:01412227780
Assinado de forma digital por RENATO FERREIRA BORGES:01412227780
Dados: 2020.11.18 17:51:45 -03'00'

BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL – BNDES

PEDRO WELLINGTON CHAVES:06579148861
Digitally signed by PEDRO WELLINGTON CHAVES:06579148861
Date: 2020.11.17 08:29:02 -05'00'

MICROCTRATEGY BRASIL LTDA

Testemunhas:

ANA PAULA SOEIRO DE BRITTO:09667275760
Assinado de forma digital por ANA PAULA SOEIRO DE BRITTO:09667275760
Dados: 2020.11.18 10:40:21 -03'00'

Nome/CPF:

ANA CAROLINA RAMOS DE OLIVEIRA:36558121832
Digitally signed by ANA CAROLINA RAMOS DE OLIVEIRA:36558121832
Date: 2020.11.17 13:01:32 -03'00'

Nome/CPF:

DocuSign Envelope ID: 1033C6D1-E483-42A2-9FF3-746B1BCB2F0B

ANEXO I AO CONTRATO OCS N. 231/2020 – PROJETO BÁSICO .

1 OBJETO

1.1 A presente contratação tem como objeto a prestação do serviço mensal de Suporte Técnico para o software MicroStrategy.

1.2 O Suporte Técnico tem como escopo o licenciamento apresentado na tabela a seguir:

Produto Solicitado	Portfólio MicroStrategy
7 Licenças permanentes para administrador	7 licenças para Usuário Nomeado do Produto Client - Architect (Legacy) – 82310
800 Licenças permanentes para consulta	800 licenças para Usuário Nomeado do Produto Client - Reporter - 82306 800 licenças para Usuário Nomeado do Produto Server - Reporter - 82364
300 Licenças permanentes para autoria via web + 7 Licenças permanentes para administrador + 100 Licenças permanentes para autoria via desktop	407 licenças para Usuário Nomeado do Produto Server - Intelligence – 82365; 407 licenças para Usuário Nomeado do Produto Server - Analytics – 82366; 300 licenças para Usuário Nomeado do Produto Client - Web – 82307.
	1.207 licenças para Usuário Nomeado do Produto Server - Distribution – 82368 (referente ao número total de licenças com permissão para distribuir a informação)

2 SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO

2.1 O serviço de Suporte Técnico se dará de forma remota e envolverá todas as atividades necessárias para garantir a operação contínua do software - tanto em ambiente de Produção, como em ambiente Não Produtivo, conforme documento Políticas e Procedimentos de Suporte Técnico da Microstrategy, Anexo C a este Projeto Básico Todos os eventuais erros ou falhas identificadas deverão ser corrigidos pela Contratada. Desta forma, farão parte do escopo do serviço:

2.1.1 resolução de dúvidas e esclarecimentos relativos à utilização e configuração das funcionalidades do *software*;

2.1.2 resolução de problemas de desempenho do *software*;

2.1.3 orientação quanto às melhores práticas para implementação do *software* com outros sistemas que compõem o parque tecnológico do BNDES;

2.1.4 apoio para execução de procedimentos de atualização para novas versões dos produtos de *software* instalados;

DocuSign Envelope ID: 1033C6D1-E483-42A2-9FF3-746B1BCB2F0B

2.1.5 resolução de problemas do *software* Microstrategy que limitem ou impeçam a execução dos procedimentos, atividades e funcionalidades; e

2.1.6 disponibilização de documentos técnicos e base de conhecimento para solução de problemas.

2.2 O início da prestação do serviço de Suporte Técnico dar-se-á imediatamente a partir da assinatura do Contrato.

2.3 O serviço de Suporte Técnico deverá estar disponível ao BNDES das 09h00 às 18h00, de segunda à sexta-feira, exceto feriados).

2.4 Toda e qualquer despesa decorrente do serviço de Suporte Técnico e Manutenção durante o período de vigência do contrato será de responsabilidade da Contratada. Os dispêndios do BNDES relativos à prestação deste serviço limitam-se aos pagamentos correspondentes ao referido serviço, conforme previsto neste Projeto Básico e no Contrato a ser firmado.

2.5 O Suporte Técnico inclui o fornecimento de um serviço de Central de Atendimento, devendo abranger o registro e acompanhamento dos chamados, resolução de problemas e esclarecimento de dúvidas conforme detalhado no item 3 deste Projeto Básico .

2.6 A Contratada terá acesso remoto ao ambiente de TI do BNDES, desde que devidamente supervisionado pela equipe de TI do BNDES e restrito aos ambientes não-produtivos.

2.7 Os serviços de Suporte Técnico serão prestados por técnicos da Contratada, sendo imprescindível que tenham domínio sobre os serviços contratados e estejam aptos a fornecer as informações referentes aos mesmos.

2.7.1 O atendimento deverá ser prestado preferencialmente em língua portuguesa do Brasil, ou alternativamente no idioma inglês.

2.8 Compreende-se que os Níveis Mínimos de Serviço, estabelecidos no item 4, são parte integrante do contrato de prestação de serviços (assim como todas as previsões deste Projeto Básico) e estabelecem entre as partes o(s) tempo(s) em que a Contratada deverá restabelecer a funcionalidade ou recurso do software através de uma solução definitiva ou apresentar uma solução de contorno (quando aprovado pelo BNDES, conforme condições previstas neste Projeto Básico) que permita retornar à sua normalidade até que a solução definitiva esteja disponível. O detalhamento dos NMS está disponível no Anexo C a este Projeto Básico.

DocuSign Envelope ID: 1033C6D1-E483-42A2-9FF3-746B1BCB2F0B

2.8.1 O intervalo de tempo entre a disponibilização do técnico da Contratada ao BNDES e a liberação do ambiente, pelas equipes responsáveis do BNDES, para manutenção, não será contabilizado no tempo total de solução após solicitação do BNDES.

2.9 A Contratada deverá informar ao BNDES – a respeito do objeto deste Projeto Básico - sobre a liberação de novas versões, sobre implementação de novas funcionalidades no software, sobre a identificação de defeitos de software (bugs), seus possíveis impactos e o lançamento de patches de correção.

2.9.1 A Contratada deverá disponibilizar para o BNDES todas as atualizações do *software* durante o período de vigência do contrato.

2.9.2 A MicroStrategy colocará as atualizações dos produtos disponíveis para que o BNDES efetue de forma autônoma sua instalação, sendo somente responsável pelos serviços de suporte ao produto que se encontram na última versão do produto ou versão ainda suportada conforme informado no website da empresa.

2.9.3 A Microstrategy colocará à disposição do BNDES as informações técnicas sobre as atualizações e versões disponíveis.

2.9.4 Para as atualizações objeto dos serviços, as novas versões dos produtos serão disponibilizadas por meio de acesso a local para “download” e envio da chave do respectivo produto.

2.10 A Contratada deverá manter o BNDES informado sobre a existência de vulnerabilidades de segurança descobertas na versão dos softwares fornecidos, além de fornecer instruções sobre os riscos associados ao uso dos softwares sem a correção dessas vulnerabilidades, bem como disponibilizar documentação com procedimento a ser adotado, se houver, para minimizar estes riscos até que as correções das vulnerabilidades sejam aplicadas.

2.11 A Contratada deverá designar um responsável técnico, que se responsabilizará pelo acompanhamento das solicitações de Suporte Técnico abertas pelo BNDES. Caberá a este profissional supervisionar os técnicos que forem responsáveis pelo atendimento dos chamados abertos pelo BNDES, ressaltando-se que este mesmo profissional atuará como o preposto perante o BNDES para assuntos relativos à execução dos serviços contratados. A comunicação do BNDES com esse profissional será realizada obrigatoriamente em português do Brasil.

3 REGISTRO E ATENDIMENTO DE OCORRÊNCIAS

3.1 Para atendimento aos serviços de Suporte Técnico e Manutenção dos produtos instalados, a Contratada deverá oferecer atendimento por meio de Central de Atendimento – ligação gratuita ou DDD 21, e-mail e sítio da web. A Contratada se

DocuSign Envelope ID: 1033C6D1-E483-42A2-9FF3-746B1BCB2F0B

compromete a disponibilizar tal canal de atendimento a partir da vigência do contrato.

3.2 A Contratada deverá providenciar o registro de toda e qualquer solicitação de Suporte Técnico independente de sua natureza, cabendo ao BNDES, o devido acompanhamento. Ao BNDES serão disponibilizados os seguintes canais de atendimento para abertura dos chamados: website e telefone da central de atendimento.

3.3 Cada chamado referente à Suporte Técnico deverá conter, no mínimo, o registro das informações abaixo:

- número identificador do chamado (Número do registro/ocorrência, a ser fornecido pela Contratada);
- Identificação do atendente;
- Identificação do solicitante;
- Data e hora da solicitação;
- Data e hora do término do atendimento;
- Nível de severidade da ocorrência (a ser fornecido pelo BNDES);
- Descrição da ocorrência / identificação do problema;
- Solução aplicada para o chamado

3.4 O serviço de registro e atendimento de ocorrências deverá estar disponível ao BNDES, para abertura e acompanhamento de chamados das 09h00 às 18h00, de segunda à sexta-feira, exceto feriados.

3.5 No caso dos atendimentos por Website, deverá ser possível que o BNDES indique uma lista de produtos/ocorrências por meio de arquivo anexo ou diretamente na página, em um único registro. Neste caso, a data e hora do registro serão consideradas como horário da abertura do chamado para todos os produtos/ocorrências listados.

3.6 O horário de abertura de chamado será determinado conforme abaixo:

a) Para chamados abertos pela central de atendimento → o horário da abertura do chamado será a data e hora da ligação realizada pelo profissional do BNDES informando do problema ocorrido. Caso a atendente não possa informar o número de chamado neste momento, a mesma deverá, obrigatoriamente, informar um número de protocolo que registre a data e hora da ligação realizada.

b) Para chamados abertos pelo canal *Website* → o horário da abertura do chamado será a data e hora do acesso ao *Website* para registro do problema ocorrido. No momento do registro, a página *web* deverá informar o número de chamado, caso isso não seja

DocuSign Envelope ID: 1033C6D1-E483-42A2-9FF3-746B1BCB2F0B

possível, a mesma deverá informar um número de protocolo que registre a data e hora do acesso realizado.

3.7 O horário de abertura do chamado demarcará o início da contagem do prazo de atendimento, independente do retorno da Contratada.

3.8 Não deverá haver qualquer limitação para o número de solicitações de Suporte Técnico e/ou manutenção corretiva.

3.9 O Suporte Técnico da Microstrategy deverá ser acionado por um conjunto de empregados do BNDES identificados como “Responsáveis por Relações de Suporte”.

4 NÍVEIS MÍNIMOS DE SERVIÇO

4.1 A violação de qualquer um dos níveis mínimos de serviço previstos no Anexo C só poderá ser desconsiderada pelo BNDES quando for decorrente de uma das seguintes ocorrências:

4.1.1 falha em equipamento de propriedade do BNDES;

4.1.2 falha decorrente de procedimentos operacionais do BNDES;

4.1.3 eventual interrupção programada, quando necessária ao aprimoramento e à implantação de adequações do serviço, desde que comunicada pela Contratada com até 10 (dez) dias úteis de antecedência, exceto as emergenciais;

4.2 O BNDES em até 10 (dez) dias úteis confirmará, por e-mail ou telefone, as ocorrências previstas no subitem 4.1 acima, a contar da comunicação feita pela Contratada do ocorrido.

4.3 Em caso de ocorrências (detalhadas a seguir neste subitem) durante a utilização do software, o BNDES acionará a Contratada para prestação dos serviços de Suporte Técnico. Ao acionar a Contratada, o BNDES classificará o problema / ocorrência em um dos níveis de severidade descritos a seguir. Cada nível de severidade possui diferentes níveis mínimos de serviço, conforme descrito também na tabela a seguir.

DocuSign Envelope ID: 1033C6D1-E483-42A2-9FF3-746B1BCB2F0B

Tabela de Níveis Mínimos de Serviços

PRIORIDADE ATRIBUÍDA	DEFINIÇÃO DE PRIORIDADE	EXEMPLOS DE NÍVEL DE PRIORIDADE	INICIAL TEMPOS DE RESPOSTA	ATUALIZAÇÕES DE STATUS
P1	Um sistema de produção está fora do ar	Produção MicroStrategy O Servidor de Inteligência está indisponível	< 2 horas	Conforme o status muda ou diariamente
P2	Um recurso de um sistema de produção está seriamente afetado, interrompendo o desenvolvimento do sistema ou afetando gravemente a capacidade do cliente de continuar	Os relatórios não são armazenados no sistema de produção	< 2 horas	Conforme o status muda ou diariamente
P3	Um sistema de produção ou desenvolvimento funcional está afetado mas é possível continuar a produção ou o desenvolvimento	Os relatórios solicitados não funcionam no sistema de desenvolvimento	< 4 horas	Conforme o status muda ou a cada 3 dias
P4	O cliente tem uma dúvida quanto à utilização, falha, aprimoramento, configuração ou conflito de software que afeta o sistema, mas não de forma crítica.	Perguntar para entender como o cacho de relatório e lista de histórico sincronizada	< 6 horas	À medida que o status muda ou a cada 3 dias

4.4 A Contratada deverá implementar a solução da ocorrência de software, de acordo com a severidade correspondente, respeitando, a partir da solicitação do BNDES, o prazo previsto na tabela acima.

4.5 Os chamados só serão considerados encerrados quando for encontrada uma solução definitiva para o problema e com anuência formal por e-mail (ou outro recurso de formalização aceito pelo BNDES) do(s) responsável(is) técnico(s), a ser(em) estabelecido(s) pelo BNDES.

4.5.1 Caso não seja possível encontrar uma solução definitiva, o BNDES poderá, a seu critério, aceitar soluções de contorno desde que a impossibilidade para a implementação de uma solução definitiva seja formalmente justificada ao final do chamado pela Contratada, e a justificativa seja aceita pelo BNDES.

DocuSign Envelope ID: 1033C6D1-E483-42A2-9FF3-746B1BCB2F0B

4.5.2 Caso o BNDES não aceite uma justificativa, a Contratada estará sujeita aos ajustes de pagamento previstos no item 5 e às penalidades previstas no subitem 6.1.3 deste Projeto Básico.

4.6 O BNDES avaliará, ao final de cada mês, o cumprimento pela Contratada dos níveis mínimos de serviço definidos. O não cumprimento desses níveis mínimos enseja aplicação de ajustes de pagamento à Contratada nos Termos do item 5 deste Projeto Básico e seus subitens, estando a Contratada sujeita ainda a penalidades previstas no subitem 6.1.3 deste Projeto Básico.

5 AJUSTES DE PAGAMENTO

5.1 Na hipótese de a Contratada deixar de garantir os níveis mínimos para o serviço de Suporte Técnico previstos no subitem 4 e seus subitens por problemas alheios ao BNDES, a Contratada ficará sujeita à aplicação dos seguintes descontos na fatura mensal do serviço de Suporte Técnico, calculados sobre o valor mensal do serviço de Suporte Técnico e atualização de versões:

Severidade	Percentual de desconto da fatura mensal por hora excedente
P1	1,00%
P2	0,90%
P3	0,70%
P4	0,50%

5.1.1 Aplicação de ajustes de pagamento à Contratada poderá atingir até 10% (dez por cento) sobre o valor mensal do serviço de atualização e suporte. Ultrapassado este percentual, a Contratada estará sujeita as penalidades cabíveis, conforme detalhado no subitem 6.1.3 deste Projeto Básico e seus subitens.

5.1.2 Em caso de frações de hora, os descontos estabelecidos na tabela acima serão calculados proporcionalmente.

5.1.3 Os tempos de atendimento e, consequentemente, seus descontos serão aplicados de forma independente para cada um dos chamados, ainda que ocorram em intervalos de tempo concomitantes.

5.1.4 Os descontos serão efetuados na fatura mensal correspondente à competência imediatamente posterior àquela da ocorrência de violação dos níveis de serviço, à

DocuSign Envelope ID: 1033C6D1-E483-42A2-9FF3-746B1BCB2F0B

exceção da cobrança referente à violação ocorrida no último mês de vigência da prestação do serviço, quando o desconto deverá ser aplicado à fatura do mês de ocorrência.

5.2 Durante todo o período de prestação dos serviços de Suporte Técnico, a Contratada deverá apresentar, mensalmente, um arquivo contendo o registro de todas as ocorrências do referido serviço do mês anterior. O Relatório Mensal de Atendimento deverá ser encaminhado até o 5º (quinto) dia útil do mês subsequente e deverá estar no formato XLSX (para ambiente MS Windows) ou outro formato definido em comum acordo. O mesmo deverá conter as seguintes informações de cada ocorrência:

- número identificador do chamado (Número do registro/ocorrência, a ser fornecido pela Contratada);
- Identificação do atendente;
- Identificação do solicitante;
- Data e hora da solicitação;
- Data e hora do término do atendimento / solução;
- Nível de severidade da ocorrência (a ser fornecido pelo BNDES);
- Descrição da ocorrência / identificação do problema;
- Solução aplicada para o chamado;
- Identificação do responsável (BNDES) pelo fechamento;
- Duração da ocorrência (em horas úteis, e em horas corridas, e em dias corridos);

6 PENALIDADES

6.1 Em caso de descumprimento parcial ou total do Contrato, a Contratada ficará sujeita às seguintes penalidades, garantida a prévia defesa, sem prejuízo da aplicação do disposto na legislação aplicável:

6.1.1 Advertência;

6.1.2 Multa de 0,1% (um décimo por cento) ao dia, aplicada sobre o valor total do respectivo Contrato até o limite máximo de 10% (dez por cento) do referido valor, por cada dia corrido de atraso, causado pela Contratada, no fornecimento das informações sobre os canais de atendimento para abertura de chamados, conforme descrito no subitem 3.1 deste Projeto Básico.

6.1.3 Na hipótese da Contratada deixar de garantir o nível de serviço previsto no subitem 4.3 e sendo ultrapassado o limite de ajuste de pagamento estabelecido no subitem 5.1.1,

DocuSign Envelope ID: 1033C6D1-E483-42A2-9FF3-746B1BCB2F0B

caberá multa de até 1% (um por cento) sobre o valor da respectiva fatura mensal, referente ao serviço de Suporte Técnico e Manutenção, por hora excedente, limitado a 10% (dez por cento) do valor global do respectivo Contrato;

6.1.4 Multa de 0,1% (um por cento) ao dia sobre o valor mensal do Serviço de Suporte Técnico e Atualização de Versões, até o limite máximo de 10% (dez por cento) do referido valor, por cada dia corrido de atraso causado pela Contratada no fornecimento do relatório previsto no subitem 5.2 deste Projeto Básico.

6.1.5 Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com o BNDES, por prazo não superior a 2 (dois) anos, apurado de acordo com a gravidade da infração.

6.2 As multas constantes nesse item poderão ser aplicadas cumulativamente conforme o caso e são meramente moratórias, não isentando a Contratada do ressarcimento por perdas e danos pelos prejuízos a que der causa.

6.3 As penalidades indicadas neste Capítulo somente poderão ser aplicadas após procedimento administrativo, e desde que assegurados o contraditório e a ampla defesa, facultada ao CONTRATADO a defesa prévia, no prazo de 10 (dez) dias úteis.

6.4 O total das multas aplicadas não poderá exceder o montante de 10% (dez por cento) do valor global do Contrato durante a vigência contratual.

7 PAGAMENTO

7.1 Pelos serviços prestados de manutenção e suporte técnico, o BNDES pagará à Contratada, o valor da seguinte forma:

7.1.1 O pagamento referente ao serviço de Suporte Técnico e Manutenção será efetuado em parcelas mensais, no mês subsequente à prestação do serviço.

7.1.1.1 O início da efetiva prestação do serviço e, portanto, do seu pagamento, ocorrerá somente após a assinatura do Contrato.

7.1.1.2 A data base para o pagamento das faturas mensais será definida pelo BNDES, sendo o valor do primeiro e último mês de prestação do serviço de Suporte Técnico e Manutenção cobrado proporcionalmente ao tempo utilizado para o serviço.

7.2 Para toda efetivação de pagamento, a Contratada deverá apresentar no mínimo 2 (duas) vias do documento fiscal, quando emitido em papel, ao Protocolo do Edifício de Serviços do BNDES no Rio de Janeiro — EDSERJ, localizado na Avenida República do Chile n° 100, Térreo, Centro, Rio de Janeiro, CEP 20031-917, no período compreendido entre 10:00 e 18:00 horas, ou encaminhar o documento fiscal, quando emitido eletronicamente, à caixa de e-mail nfe@bndes.gov.br, com antecedência

DocuSign Envelope ID: 1033C6D1-E483-42A2-9FF3-746B1BCB2F0B

mínima de 10 (dez) dias úteis contados da data de seu vencimento para ambas as formas, devendo ser indicado o número do Contrato, bem como especificando os serviços prestados, utilizando a mesma nomenclatura utilizada no detalhamento da planilha de proposta de preços.

7.3 As faturas serão analisadas pelo Gestor do Contrato ou por membros da Equipe Técnica do BNDES, sob sua supervisão, cabendo à Contratada, caso sejam encontradas divergências, emitir novas faturas com o valor correto ou comprovar a correção dos valores contestados pelo BNDES.

7.4 No caso de faturas que cheguem ao BNDES vencidas ou com prazo de pagamento inferior a 10 (dez) dias úteis, ou ainda as em que, nos casos de serem contestadas pelo BNDES, seja comprovada a correção dos valores, será facultado à Contratada emitir novo documento de cobrança com nova data para pagamento, respeitando o prazo mínimo de 10 (dez) dias úteis entre a data do recebimento pelo BNDES e a nova data de pagamento ou, alternativamente, emitir documento que prorrogue a data de pagamento da fatura enviada.

7.5 O BNDES poderá deduzir da fatura mensal os valores correspondentes aos descontos e pagamentos de penalidades eventualmente devidos pela Contratada, nos Termos, respectivamente, do item *5* (e seus subitens), e do item 6 (e seus subitens) deste Projeto Básico.

8 PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO

8.1 A vigência do contrato será de 1 (um) ano, contada a partir da assinatura do contrato, prorrogável até o limite de 5 (cinco) anos. O prazo proposto considera que o BNDES não vislumbra, nesse período, a possibilidade de prescindir dos serviços a serem contratados, uma vez que as necessidades descritas anteriormente permanecerão válidas e o serviço de suporte permanecerá sendo necessário, pois a ferramenta se encontra em uso no ambiente produtivo do BNDES, sem previsão de descontinuidade do sistema.

9 GARANTIA CONTRATUAL

9.1 A Contratada prestará garantia contratual de 5 % (cinco por cento) sobre o valor global do Contrato, na modalidade que vier a escolher, dentre as previstas no art. 70, §1º da Lei nº 13.303/2016, no prazo de até 20 (vinte) dias úteis a contar da solicitação pelo BNDES, prorrogável a critério do BNDES, sob pena de aplicação de penalidade nos

DocuSign Envelope ID: 1033C6D1-E483-42A2-9FF3-746B1BCB2F0B

termos do Contrato.

10 REAJUSTE

10.1 O reajuste do preço contratado decorrerá da aplicação do Índice de Custo da Tecnologia da Informação (ICTI), divulgado pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, ou outro índice que vier a substituí-lo.

10.2 A adoção do ICTI para contratação de soluções de tecnologia da informação está em conformidade com a Portaria nº 6.432, de 11 de julho de 2018, publicada pela Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação do Ministério do Planejamento. Embora o BNDES não seja membro do SISP (Sistema de Administração dos Recursos de Tecnologia da Informação), entende-se que a adoção do índice constitui uma boa prática para as contratações de TI.

11 EXTINÇÃO DO CONTRATO

11.1 O Contrato a ser celebrado poderá ser extinto de acordo com as hipóteses previstas na legislação, convencionando-se, ainda, que é cabível a sua resolução:

I. em razão do inadimplemento total ou parcial de qualquer de suas obrigações, cabendo à a inocente notificar a outra por escrito, assinalando-lhe prazo razoável para cumprimento das obrigações, quando o mesmo não for previamente fixado neste instrumento ou em seus anexos;

II. na ausência de liberação, por parte do BNDES, de área, local ou objeto necessário para a sua execução, nos prazos contratuais;

III. quando for decretada a falência do CONTRATADO;

IV. caso o CONTRATADO perca uma das condições de habilitação exigidas quando da contratação;

V. na hipótese de descumprimento do previsto na Cláusula de Cessão de Contrato ou Créditos, Sucessão Contratual e Subcontratação;

VI. caso o CONTRATADO seja declarada inidôneo pela União, por Estado ou pelo Distrito Federal;

VII. em função da suspensão do direito de o CONTRATADO licitar ou contratar com o BNDES;

VIII. na hipótese de caracterização de ato lesivo à Administração Pública, nos termos da Lei n.º 12.846/2013, cometido pelo CONTRATADO no processo de contratação ou por ocasião da execução contratual;

IX. em razão da dissolução do CONTRATADO; e

DocuSign Envelope ID: 1033C6D1-E483-42A2-9FF3-746B1BCB2F0B

X. quando da ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovado, impeditivo da execução do Contrato.

11.2 Caracteriza inadimplemento das obrigações de pagamento pecuniário do presente Contrato, a mora superior a 90 (noventa) dias.

11.3 Os casos de extinção contratual convencionadas no caput desta Cláusula deverão ser precedidos de notificação escrita à outra parte do Contrato e oportunidade de defesa, dispensada a necessidade de interpelação judicial.

12 POLÍTICA DE COMPRAS SUSTENTÁVEIS DO SISTEMA BNDES

12.1 Em vista do disposto na Política de Compras Sustentáveis do Sistema BNDES, aprovada pela Res Dir nº 2203/2011, cabe observar que, em razão da própria natureza do objeto a ser contratado, não foram inseridos critérios de sustentabilidade ambiental no Projeto Básico (Anexo I), tendo em vista que a presente IP propõe contratação na qual não há impactos ambientais passíveis de mitigação por meio da inserção de critérios de sustentabilidade nas especificações técnicas.

DocuSign Envelope ID: 1033C6D1-E483-42A2-9FF3-746B1BCB2F0B

ANEXO II AO CONTRATO OCS N. 231/2020 – PROPOSTA DA CONTRATADA

MicroStrategy

1850 Towers Crescent Plaza, Tysons Corner, VA 22182

Anexo A 1209490 - 275498

Cliente/licenciado: Banco Nacional de Desenvolvimento Economico e Social - BNDES (1239874)
Endereço de cobrança: Banco Nacional de Desenvolvimento Economico e Social - BNDES (1239874); Mauro Stein; mstein@bndes.gov.br; Av. Republica Do Chile, 100, Centro; Rio de Janeiro, RIO DE JANEIRO 20031-917; Brazil

Endereço de envio: Banco Nacional de Desenvolvimento Economico e Social - BNDES (1239874); Mauro Stein; mstein@bndes.gov.br; Av. Republica Do Chile, 100, Centro; Rio de Janeiro, RIO DE JANEIRO 20031-917; Brazil

BNDES-Prod1 (SUB-0009984)						
Cod. Prod.	**Descrição**	**QTD**	**Data de início**	**Data de término**	**Total**	**Preço anual**
30078	Standard Support (Renewal)	1	Nov-14-2020	Nov-13-2021	BRL 130.974,63	BRL 130.974,63
82310	Client - Architect (Legacy)	7			BRL 0,00	BRL 0,00
82306	Client - Reporter	800			BRL 0,00	BRL 0,00
82307	Client - Web	300			BRL 0,00	BRL 0,00
82565	Operating System LNX 10	1			BRL 0,00	BRL 0,00
82366	Server - Analytics	407			BRL 0,00	BRL 0,00
82368	Server - Distribution	1.207			BRL 0,00	BRL 0,00
82365	Server - Intelligence	407			BRL 0,00	BRL 0,00
82364	Server - Reporter	800			BRL 0,00	BRL 0,00
				Subtotal:	BRL 130.974,63	BRL 130.974,63

Total bruto:	BRL 155.459,50
Desconto:	BRL 24.484,87
Total do pedido:	BRL 130.974,63

Obrigado por escolher a MicroStrategy e nossas soluções inovadoras de análise, mobilidade e segurança para atender às suas necessidades comerciais. Estamos ansiosos para continuar a colaborar com você.

Validade desta cotação: 30/11/2020.

Page 1 of 1

DocuSign Envelope ID: 1033C6D1-E483-42A2-9FF3-746B1BCB2F0B

ANEXO III AO CONTRATO OCS N. 231/2020 – MATRIZ DE RISCO

Categoria do Risco	Descrição	Consequência	Medidas Mitigadoras	Alocação do Risco
Risco Atinente Ao Tempo da Execução	Atraso na execução do objeto contratual por culpa da Contratada.	Atraso da entrada em produção de novas funcionalidades ou não correção dos defeitos tempestivamente.	Diligência da Contratada na execução contratual. Previsão das penalidades no contrato.	Contratada
	Fatos retardadores ou impeditivos da execução do Contrato que não estejam na sua álea ordinária, tais como fatos do príncipe, caso fortuito ou de força maior, nos termos do contrato.	Aumento do custo do produto e/ou do serviço.	Revisão de preço.	BNDES
	Alteração de enquadramento tributário, em razão do resultado ou de mudança da atividade empresarial, bem como por erro da Contratada na avaliação da hipótese de incidência tributária.	Aumento ou diminuição do lucro da Contratada.	Planejamento tributário.	Contratada

DocuSign Envelope ID: 1033C6D1-E483-42A2-9FF3-746B1BCB2F0B

Risco da Atividade Empresarial	Elevação dos custos operacionais para o desenvolvimento da atividade empresarial em geral e para a execução do objeto em particular, tais como aumento de preço de insumos, prestadores de serviço e mão-de-obra.	Aumento do custo do produto e/ou do serviço.	Existe previsão de reajuste anual.	Contratada
Riscos Trabalhista e Previdenciário	Responsabilização do BNDES por verbas trabalhistas e previdenciárias dos profissionais da Contratada.	Geração de custos para o BNDES, além de eventuais honorários advocatícios, multas e verbas sucumbenciais.	Ressarcimento, pela Contratada, ou retenção de pagamento e compensação com valores a esta devidos, da quantia despendida pelo BNDES.	Contratada
Risco Tributário e Fiscal (não tributário).	Responsabilização do BNDES por recolhimento indevido em valor menor ou maior que o necessário, ou ainda de ausência de recolhimento, quando devido, sem que haja culpa do BNDES.	Débito ou crédito tributário ou fiscal (não tributário).	Ressarcimento, pela Contratada, ou retenção de pagamento e compensação com valores a	Contratada.

DocuSign Envelope ID: 1033C6D1-E483-42A2-9FF3-746B1BCB2F0B

			esta devidos, da quantia despendida pelo BNDES.	

DocuSign Envelope ID: 1033C6D1-E483-42A2-9FF3-746B1BCB2F0B

Anexo IV AO CONTRATO OCS N. 231/2020 – TERMO DE CONFIDENCIALIDADE

TERMO DE CONFIDENCIALIDADE PARA REPRESENTANTE LEGAL

MICROSTRATEGY BRASIL LTDA, por intermédio de seu representante legal, doravante designado simplesmente **RESPONSÁVEL**, se compromete, por intermédio do presente TERMO DE CONFIDENCIALIDADE, a não divulgar sem autorização quaisquer informações de propriedade do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES e de suas Subsidiárias BNDES Participações S.A. - BNDESPAR e Agência Especial de Financiamento Industrial - FINAME, doravante simplesmente designados como **EMPRESAS DO SISTEMA BNDES**, em conformidade com as seguintes cláusulas e condições:

Cláusula Primeira

O RESPONSÁVEL reconhece que, em razão da sua prestação de serviços às **EMPRESAS DO SISTEMA BNDES** – **Contrato OCS nº 231/2020,** celebrado em _____/_____/_____, estabelece contato com informações privadas das **EMPRESAS DO SISTEMA BNDES**, que podem e devem ser conceituadas como segredo de indústria ou de negócio. Estas informações devem ser tratadas confidencialmente sob qualquer condição e não podem ser divulgadas a terceiros não autorizados, aí se incluindo os próprios empregados das **EMPRESAS DO SISTEMA BNDES** e do **RESPONSÁVEL**, sem a expressa e escrita autorização do representante legal signatário do Contrato ora referido.

Cláusula Segunda

As informações a serem tratadas confidencialmente são aquelas assim consideradas no âmbito das **EMPRESAS DO SISTEMA BNDES** e que, por sua natureza, não são ou não deveriam ser de conhecimento de terceiros, tais como:

I. Listagens e documentações com informações sigilosas ou confidenciais a que venha a ter acesso;
II. Documentos relativos a estratégias econômicas, financeiras, de investimentos, de captações de recursos, de marketing, de clientes e respectivas informações, armazenadas sob qualquer forma, inclusive informatizadas;
III. Metodologias e ferramentas de desenvolvimento de produtos e serviços elaborados pelas **EMPRESAS DO SISTEMA BNDES** ou por terceiros para as **EMPRESAS DO SISTEMA BNDES**;
IV. Valores e informações de natureza operacional, financeira, administrativa, contábil e jurídica;
V. Documentos e informações utilizados na execução dos serviços do **contrato OCS nº 231/2020**.

DocuSign Envelope ID: 1033C6D1-E483-42A2-9FF3-746B1BCB2F0B

Cláusula Terceira

O **RESPONSÁVEL** reconhece que as referências dos incisos I a V da Cláusula Segunda deste Termo são meramente exemplificativas, e que outras hipóteses de confidencialidade que já existam ou venham ser como tal definidas no futuro devem ser mantidas sob sigilo.

Parágrafo Único

Em caso de dúvida acerca da natureza confidencial de determinada informação, o **RESPONSÁVEL** deverá mantê-la sob sigilo até que venha a ser autorizado expressamente pelo representante legal das **EMPRESAS DO SISTEMA BNDES**, signatário do **Contrato OCS nº 231/2020,** a tratá-la diferentemente. Em hipótese alguma a ausência de manifestação expressa das **EMPRESAS DO SISTEMA BNDES** poderá ser interpretada como liberação de qualquer dos compromissos ora assumidos.

Cláusula Quarta

O **RESPONSÁVEL** recolherá, ao término do **Contrato OCS nº 231/2020**, para imediata devolução às **EMPRESAS DO SISTEMA BNDES**, todo e qualquer material de propriedade deste, inclusive notas pessoais envolvendo matéria sigilosa a este relacionada, registro de documentos de qualquer natureza que tenham sido criados, usados ou mantidos sob seu controle ou posse seja de seus empregados, prepostos, prestadores de serviço seja de fornecedores, com vínculo empregatício ou eventual com o **RESPONSÁVEL**, assumindo o compromisso de não utilizar qualquer informação sigilosa ou confidencial a que teve acesso enquanto contratado pelas **EMPRESAS DO SISTEMA BNDES**.

Parágrafo Único

O **RESPONSÁVEL** determinará a todos os seus empregados, prepostos e prestadores de serviço que estejam, direta ou indiretamente, envolvidos com a prestação de serviços objeto do **Contrato OCS nº 231/2020**, a observância do presente Termo, adotando todas as precauções e medidas para que as obrigações oriundas do presente instrumento sejam efetivamente observadas.

Cláusula Quinta

O **RESPONSÁVEL** obriga-se a informar imediatamente às **EMPRESAS DO SISTEMA BNDES** qualquer violação das regras de sigilo ora estabelecidas que tenha ocorrido por sua ação ou omissão, independentemente da existência de dolo, bem como de seus empregados, prepostos e prestadores de serviço.

DocuSign Envelope ID: 1033C6D1-E483-42A2-9FF3-746B1BCB2F0B

Cláusula Sexta

O descumprimento de quaisquer das cláusulas do presente Termo acarretará responsabilização civil e criminal dos que, comprovadamente, estiverem envolvidos no descumprimento ou violação.

Cláusula Sétima

As obrigações a que alude este instrumento perdurarão inclusive após a cessação do vínculo contratual entre o **RESPONSÁVEL** e as **EMPRESAS DO SISTEMA BNDES** e abrangem as informações presentes e futuras.

Cláusula Oitava

O **RESPONSÁVEL** se compromete no âmbito do Contrato objeto do presente Termo, a apresentar às **EMPRESAS DO BNDES** declaração individual de adesão e aceitação das cláusulas do **Termo de Confidencialidade para Profissionais Terceirizados**, de cada integrante ou participante da equipe que prestar ou vier a prestar os serviços especificados no Contrato **OCS nº 231/2020.**

DE ACORDO,

Rio de Janeiro, ____ de _____ de 20____.

PEDRO WELLINGTON CHAVES:06579148861

Digitally signed by PEDRO WELLINGTON CHAVES:06579148861
Date: 2020.11.17 08:30:18 -05'00'

_____

RESPONSÁVEL